

II

보험산업의 역할 강화를 위한 제언

1. 혁신을 통한 성장 지원

가. 금융혁신을 위한 규제 개혁¹⁾

- 전통적이고 경직된 금융규제 체계하에서는 금융혁신이 정부 주도의 하향식(Top-down) 방식으로 추진되어 금융산업의 근본적인 발전을 이끄는 동력으로 작동하지 못함
 - 규정 중심의 규제 체계에서는 형식적인 규제 준수 행태가 만연하여, 그간의 규제 개혁 조치들이 국민이 체감하는 금융개선으로 이어지기보다는 내부통제의 소홀로 이어지는 문제가 발생함
- 소비자보호를 위한 실효성 있는 내부통제 체계를 정착시키고 디지털 금융혁신을 뒷받침하기 위해서는 원칙 중심의 간결하고 유연한 규제 체계를 도입할 필요가 있음
 - 원칙 중심의 규제는 형식적인 준수보다는 규제 취지에 부합하는 결과를 중시하므로, 소비자보호와 내부통제의 실효성을 확보하는 데 기여할 수 있음
 - 금융회사가 결과와 영업 목표, 과정에 부합하는 최선의 방식을 스스로 정할 수 있어 자율성과 창의성에 기반한 금융혁신을 가능하게 하며, 혁신을 통해 등장하는 새로운 금융서비스도 포섭할 수 있음
- 소비자보호 및 내부통제의 실효성을 확보하는 한편, 민간 주도의 상향식(Bottom-up) 금융혁신을 뒷받침할 수 있을 것으로 기대됨
 - 규제 취지를 벗어나 소비자에게 부당하게 위험을 전가하거나 과잉금융으로 금융불안을 초래하는 부정적 혁신이 아닌, 금융 본연의 자금중개 기능을 제고하고 민간 투자 확대와 사회 위험 분산을 동시에 달성하는 건전한 금융혁신을 유도할 수 있음

1) 자세한 내용은 최성일(2025)을 참고 바람

나. 보험산업 장기투자자 역할 강화²⁾

- 국가 차원의 대규모 투자 추진 시 재정투입은 신시장을 창출하고 민간 수요를 견인하는 마중물 역할을 수행할 수 있으나, 자원 배분의 비효율성 등으로 지속가능성에 한계가 있음
 - 과거 정부 주도의 정책성 펀드는 정책 연속성에 대한 불확실성 등으로 자금 유치가 어려웠고, 수익률도 낮은 수준에 머물렀음
- 보험회사를 포함한 장기 기관투자자의 참여를 유도하여 투자 효율성을 제고하기 위해서는 장기투자시장 조성, 정보 투명성 강화, 장기투자를 저해하는 규제에 대한 재검토가 필요함
 - 주요 인프라 등에 대한 장기 재정계획을 수립하고, 민관협력사업(PPP)을 통해 지속적으로 투자 기회를 제공할 필요가 있음
 - 특히 장기투자자의 수요를 고려하여 적정한 투자 유인과 위험전가 방안을 함께 마련할 필요가 있음
 - 장기투자시장 관련 데이터 수집·공개 및 공통 성과 측정 기준을 마련함으로써 시장에 대한 이해도와 투명성을 제고해야 함
 - 장기투자자의 경기순응적 투자행태 및 단기 중심의 리스크관리 관행을 완화할 수 있도록 관련 규제의 개선도 병행할 필요가 있음
- 보험회사의 장기 기관투자자에 대한 역할을 강화함으로써 자원의 효율적 배분을 도모하고, 궁극적으로 국민의 보장격차 완화에 기여할 수 있음
 - 보험산업은 인구 고령화, 기후 변화 등 구조적 위험에 효과적으로 대응하기 위한 수단으로 활용되어 사회안전망의 한 축으로서 기능할 수 있음

다. 인공지능(AI) 보험제도 구축³⁾

- AI 활용이 확대됨에 따라 오작동, 해킹, 편향, 개인정보 유출 등 AI 관련 위험에 대한 사회적 우려가 점차 증대되고 있음
 - AI는 모빌리티, 의료, 금융, 통신, 교육 등 국민 생활 전반에 걸쳐 활용되며, 이를 통해 기업의 혁신 역량이 강화되고 국민의 편익도 증대될 수 있음

2) 자세한 내용은 박희우·조영현(2023)을 참고 바람

3) 자세한 내용은 황현아(2024)를 참고 바람

- 한편 자율주행차 사고, 개인정보 침해 사례 등 AI의 오작동과 해킹, 편향, 개인정보 유출 등이 현실화되면서 관련 위험에 대한 우려가 지속적으로 제기되고 있음
- 로봇이나 자율기계 등 현실 공간에서 물리적으로 구현되어 인간과 직접 상호작용하는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’와 관련된 사고 피해를 효과적으로 구제하기 위해 선제적인 보험제도 구축이 필요함
- 자율주행차, 의료기기 등 피지컬 AI는 오작동 시 생명·신체에 직접적인 피해를 초래할 수 있음
 - 2026년 1월 시행 예정인 「인공지능기본법」에 따라 AI 관련 규제와 책임이 강화될 예정인바, 이에 대비하여 AI 사업자의 책임을 담보할 수 있는 책임보험제도 마련이 필요함
 - 장기적으로는 AI 위험의 정의, 분류, 평가 체계를 정립하고, 위험 유형별로 대응가능한 보험제도를 마련함으로써 체계적인 AI 위험 관리 기반을 구축할 필요가 있음
- AI 보험제도 구축을 통해 AI 시대의 국가 경쟁력 제고, 국민 안전 확보, 보험산업의 신시장 개척에 기여할 수 있음
- AI 사업자는 사고 및 책임에 대한 과도한 부담에서 벗어나 보다 적극적으로 AI를 개발·활용할 수 있으며, 국민은 일상생활 속에서 보다 안전하게 AI 기술을 활용할 수 있음
 - 이를 통해 AI 시대에 부합하는 보험산업의 역할을 정립하고, 새로운 성장동력을 확보하는 계기를 마련할 수 있음

라. 보험회사 정리제도 개선⁴⁾

- 현행 정리제도는 보험회사의 부실 위험을 관리하는 데 한계가 있으며, 보험계약자의 도덕적 해이를 방지하는 제도적 장치도 미흡한 실정임
- 부실 보험회사로 지정된 이후 금융당국이 활용할 수 있는 정책수단이 제한적이어서, 효과적이고 질서 있는 정리를 통해 부실 규모를 최소화하기 어려움
 - 과거 부실 보험회사의 경우 조건 변경 없이 전부 계약이전 방식으로 정리되어, 보험계약자가 손실을 전혀 분담하지 않음으로써 도덕적 해이를 유발하고, 보험 계약이전의 원활한 추진에 장애가 될 수 있음
- 현재 활용 중인 제3자 매각, 강제적 계약이전 등의 조치 외에도 실현가능한 다양한 정리방안을 검토하여 도입할 필요가 있음

4) 자세한 내용은 황인창 외(2020)를 참고 바람

- 보험회사가 보험시장에서 자발적으로 계약이전을 통해 부채 구조조정을 실행할 수 있도록 보험 계약이전에 관한 제도를 정비하고 관련 시장을 활성화할 필요가 있음
 - 계약이전 시 적용할 수 있는 조건 변경을 보다 구체화하여, 예정이율 인하, 책임준비금 감액 등 현실적인 조정이 가능하도록 할 필요가 있음
- 보험회사 정리제도 개선은 부실 보험회사의 계약자 피해를 최소화하고, 계약자의 도덕적 해이를 억제함으로써 시장 안정은 물론 투명하고 건전한 시장경쟁 환경 조성에도 이바지할 것으로 기대함

2. 일상 위험 관리 및 재난 대응 강화

가. 취약시설 점검 및 보험가입 확대⁵⁾

- ‘재난안전의무보험’은 국가 재난관리 거버넌스의 주요 수단으로 활용되고 있으나, 의무보험 가입대상에서 제외된 소규모 시설, 종교시설, 판매시설 등 보장 사각지대가 여전히 존재함
- 2020년 6월 「재난 및 안전관리 기본법」 개정을 통해 58종의 의무보험을 재난안전의무보험으로 규정하고, 보장수준을 현실화하여 타인의 신체 또는 재산 피해를 보장하고 있음
 - 시설의 노후화·대형화, 도시의 밀집화·집중화로 인해 생활밀착형 재난, 도시형 재난 등 예측이 어려운 사고의 발생 가능성이 점차 증가하고 있음
- 100m² 미만 음식점, 학원, 체육도장 등 의무보험 가입대상에서 제외된 영세 소규모 업종에 대해 국가 또는 지방자치단체가 지원하는 단체배상책임보험을 도입함으로써 보장 공백을 해소할 필요가 있음
- 또한 도로(싱크홀), 터널(화재), 교량(붕괴) 등 국민의 일상생활과 밀접한 주요 기반시설에 대한 점검을 강화하고, 재난 유발 가능성이 높은 시설에 대해서는 보험가입 확대를 적극 추진할 필요가 있음
- 취약시설 점검 및 보험가입 확대를 통해 재난 사각지대를 해소하고, 영세 소상공인의 사업 재기를 지원할 수 있을 것으로 기대함
- 재난취약시설에 대한 정기적 점검과 보험가입 확대를 통해 생활재난에 대한 사전 대응 역량을 높이고, 사고 발생 시 피해자의 신속한 일상 복귀를 지원함으로써 사회 전체의 재난 회복력을 제고할 수 있음

⁵⁾ 자세한 내용은 한진현(2024)을 참고 바람

- 영세 업종을 대상으로 하는 단체배상책임보험은 사고 발생 시 피해자 보호와 함께, 배상 여력이 부족한 영세 상인의 손해배상금 및 법률비용 부담을 경감하여 사업 재기를 돕는 기능을 수행함

나. 치매 피해 지방자치단체 보험 도입⁶⁾

- 인지장애 인구 400만 명 시대를 맞아, 치매 고령자에 의한 타인 폭행, 재물손괴, 역주행, 방화, 살인 등의 사건이 잇따라 보도되면서 국민 불안과 고령자 가족의 우려가 증가하고 있음
 - 재택 간병 중인 치매환자가 사고를 일으켜 타인에게 손해를 입힌 경우, 치매환자의 부양가족이 배상책임을 전적으로 부담해야 함
 - 그러나 부양가족이 없거나 자력이 부족한 경우 등 배상이 어려운 사각지대가 존재하며, 부양가족이 피해자 보상을 위해 재산을 처분해야 하는 등 가족 전체의 위기 상황으로 이어질 수 있음
- 일본 사례를 참고하여, 치매환자가 인지장애로 타인에게 손해를 입힌 경우 피해 시민에게 보상하는 치매 피해 보험제도를 지방자치단체가 도입할 필요가 있음
 - 이 제도는 사고 발생 시 피해자의 원상회복 비용을 보상하는 것으로, 지방자치단체가 민영 배상책임보험에 가입하거나 보험사업자에게 위탁하여 운영하는 방식으로 위험의 외주화가 가능함
 - 특히 치매 유병률이 높은 지방자치단체부터 보험제도를 단계적으로 도입하고, 정부는 「치매관리법」의 치매관리종합계획 등을 통해 해당 지방자치단체를 지원할 필요가 있음
- 치매 피해 지방자치단체 보험은 치매환자와 부양가족의 부담을 경감하는 동시에 피해 시민 보호를 가능하게 하며, 시민과 치매환자가 상호 공존하고 존중하며 안심하고 생활할 수 있는 지역사회 구축에 기여할 것으로 기대함

다. 시민안전보험 표준화

- 최근 경북 산불 재난 사례와 같이, 시민안전보험의 지방자치단체별 보장격차로 인해 지역 간 형평성과 공공 안전망의 일관성 문제가 제기되고 있음
 - 시민안전보험은 별도의 가입 절차 없이 일상생활에서 발생할 수 있는 예기치 못한 사고에 대해 자동으로 보장하는 제도이나, 지자체별로 보장항목과 보장수준이 상이하고 제도에 대한 인지도도 낮은 실정임

⁶⁾ 자세한 내용은 이상우·강윤지(2025)를 참고 바람

- 이에 동일 사고에도 지자체별 보장범위와 금액이 달라 실질적인 보장격차가 발생하고 있음
- 시민안전보험의 기본 담보위험과 보장수준에 대한 표준화를 통해, 동 제도를 기초재난보장 제도로 정착시킬 필요가 있음
- 예를 들어, 전국 단위의 최소 담보항목과 표준 보장금액 기준을 마련하여 제도의 형평성과 일관성을 확보할 필요가 있음
 - 아울러 '사회재난 생활지원금' 등 새로운 보장항목을 도입하여, 현재 정부 또는 지방자치단체 예산을 통해 지급 중인 재난지원금, 이재민 생활안정 구호비 등 기존 재난구호 제도를 점진적으로 대체할 필요가 있음
- 보험제도를 활용한 재난 대응 체계는 재난 발생 시 피해자의 신속한 회복을 지원함과 동시에, 정부 재정지출의 변동성을 완화하고, 체계적이고 예측가능한 재난 대응 시스템 구축에 기여할 것으로 기대함

라. 기후위기 심화에 대응한 정책보험 확대⁷⁾

- 농작물재해보험 등 공·사 협력형 정책보험을 통해 농림어업 종사자의 소득안정을 지원하고 있으나, 기후위기 심화로 인한 자연재해 발생 증가와 변동성 확대에 효과적으로 대응하기에는 한계가 있음
- 기후위험의 피해는 지역별·계층별로 불평등하게 발생하고 있으나, 농수산업 중심의 정책보험제도 운영으로 어선어업, 영세 상인 등 보장 사각지대가 존재함
 - 대부분은 생산량 변동 보장에 초점을 두고 있어, 가격 급등락이 잦은 농수산물의 특성을 충분히 반영하지 못하여 농어가의 소득안정 지원 측면에서도 한계가 있음
- 정책보험의 사각지대를 해소하여 기초산업 전반을 포괄할 수 있도록 제도를 개선하고, 보장수준도 두텁게 하여 기후취약계층의 소득안정을 실질적으로 지원할 필요가 있음
- 정책보험 사각지대에 놓인 어선어업 및 영세 상인에 대한 정책보험을 도입하고, 임산물재해보험의 품목 확대를 통해 국민경제의 기반을 형성하는 계층의 생활안정을 지원할 필요가 있음
 - 기후위험으로 인한 생산량 변동뿐만 아니라 가격 변동까지 보장할 수 있는 수입보장보험 방식의 도입 등 미래지향적 기후보험 개발을 유도할 필요가 있음
 - 폭염 지속 시 작업 중지로 인해 소득이 감소하는 건설업 등 옥외 노동자를 위한 맞춤형 소득보장보험제도의 도입이 필요함

⁷⁾ 자세한 내용은 이승준(2024); 권순일·한진현(2025)을 참고 바람

- 정책보험 사각지대에 놓인 기초산업 종사자를 보호하고, 산업 간 균형 있는 정책 지원을 통해 포용적 재난 대응 체계 구축을 기대할 수 있음
 - 민간 협력체계를 기반으로 한 운영은 공공재정의 부담을 완화하고, 자발적인 위험 관리를 유도하는 등 지속가능하고 효율적인 재난 대응 수단을 제공할 수 있음

3. 미래 보장격차 완화를 위한 대응

가. 연금개혁 및 노후소득보장 강화⁸⁾

- 최근 연금개혁안이 국회를 통과하였으나, 공적연금의 재정 불안과 노후소득보장에 대한 과제는 여전히 남아 있음
 - 현 연금개혁안(보험료율 13%, 소득대체율 43%)은 기금 고갈 시점을 2056년에서 2064년으로 8년 연장하였으나, 재정 불안을 근본적으로 해소하지는 못함
 - 근로기간을 감안할 경우 공적연금의 실질 소득대체율은 30% 수준에 불과하여, 추가적인 노후소득보장 수단이 필요함
- 국민연금 재정안정을 위한 보험료율 추가 인상과 사각지대 해소 방안 마련과 함께, 퇴직연금제도 일원화, 연금 수령 강화, 개인연금 활성화 등 노후소득보장을 위한 정책 수립이 필요함
 - 공적연금의 사각지대를 해소하기 위해 저소득층 가입 유인을 강화하고, 기초연금의 수급대상 및 지원금액을 조정할 필요가 있음
 - 퇴직금 제도를 폐지하고 퇴직연금 자동가입제도(예: 영국의 Auto-Enrollment)를 도입하며, 수급기에는 원칙적으로 연금(Annuity) 형태로 수령하도록 제도화하고, 세제 개편 및 매칭펀드 등 개인연금 활성화 방안 마련이 필요함
 - 나아가 공·사적 연금을 연계하고 이를 종합적으로 관리·감독할 수 있는 컨트롤타워(예: 국무총리실 산하 전담조직) 구성이 필요함
- 공적연금의 내실화와 사적연금의 역할 제고를 통해 국민의 노후소득을 강화하고, 국가 재정 부담을 완화할 수 있을 것으로 기대됨

⁸⁾ 자세한 내용은 강성호(2024. 10. 21.)를 참고 바람

- 공적연금은 소득대체율 40%, 사적연금(주택연금 등 포함)은 소득대체율 30%를 목표로 역할을 분담할 필요가 있음

나. 비급여관리 강화⁹⁾

- 비급여의 과잉 이용 및 과다 보상은 국민 의료비 부담 증가와 실손의료보험 손해를 악화로 이어지며, 필수의료 기피 등 의료시스템의 왜곡 현상을 초래함
 - 고수익·저위험인 비급여 진료의 팽창은 의료공급자의 선택을 왜곡시켜, 저수익·고위험인 필수의료 분야에 대한 인력 기피 및 공급 기반 약화를 유발함
- 비급여 가격 및 효과에 대한 정보 비대칭을 완화하고, 평가·심사 체계를 강화하여 과잉 비급여 진료를 억제할 필요가 있음
 - 현행 비급여 보고제도 및 실태조사를 고도화하여, 총진료비, 비급여 가격 및 효과, 대체 가능한 급여 진료 정보 등을 환자에게 제공함으로써 합리적인 의료서비스 선택을 지원할 필요가 있음
 - 비급여 항목에 대한 정기적 재평가를 통해 안전성·유효성이 낮은 항목은 퇴출하고, 과잉 청구 우려가 큰 항목은 진료 적정성 가이드라인과 실손보험 청구 심사 기준을 마련할 필요가 있음
- 비급여관리 강화를 통해 소비자와 의료기관의 책임 있는 의료 이용·제공을 유도하고, 의료시스템 전반의 균형 회복을 기대할 수 있음
 - 소비자가 의료 필요도에 따라 비급여 이용 여부를 판단하도록 함으로써, 비급여의 과·남용을 줄이고 의료자원 활용의 효율성을 제고할 수 있음
 - 의료서비스의 투명성 확보는 의료공급자에게 급여 중심 진료에 대한 유인을 제공하며, 비급여 쓸림 현상을 완화하고 필수의료 분야에 인력 유입 및 지속가능성 확보로 이어질 수 있음

다. 노후의료비 저축계좌 도입¹⁰⁾

- 고령화로 만성질환자가 증가하고 건강하지 않은 기간이 길어질 경우, 노후에 개인의 의료비 부담뿐만 아니라 사회적 비용 증가로 이어지는 연쇄적인 문제가 발생할 수 있음

⁹⁾ 자세한 내용은 김경선(2024)을 참고 바람

¹⁰⁾ 자세한 내용은 김규동 외(2023)를 참고 바람

- 2023년 기준 65세 이상 고령자의 연평균 진료비는 543만 원으로, 2013년(322만 원) 대비 69% 증가함
 - 2014년 노후의료비 대책으로 연금저축 의료비 인출제도가 도입되었으나, 활용 사례가 거의 없고 개인별 연금저축 적립액이 충분하지 않아 제도 효과가 제한적임
- 은퇴 이전에 노후의료비를 미리 적립할 수 있도록 ‘노후의료비 저축계좌’를 도입하고, 적립을 유도하기 위한 세제 혜택을 마련할 필요가 있음
- 연금저축과 유사하게 적립기 납입액에 대해 세제 혜택을 제공하고, 일정 연령(예: 65세) 이후 의료비 인출 시 최소한의 소득세만 부과하는 방안을 고려할 수 있음
 - 개인과 회사가 모두 납입할 수 있도록 하여, 근로자 복지 혜택을 노후의료비 저축계좌 납입으로 전환할 수 있도록 제도를 설계할 수 있음
- 노후의료비의 사전 적립을 통해 의료 이용의 접근성을 높이고, 노후의 경제적 부담을 완화할 수 있을 것으로 기대됨
- 또한 노후의료비 저축계좌는 본인의 계좌에서 의료비가 인출되므로, 도덕적 해이를 방지하고 효율적인 의료 이용을 유도할 수 있음

라. 노인 요양·주거 지원¹¹⁾

- 국내 장기요양시장은 영세한 개인사업자 중심으로 형성되어 민간자본의 시장 참여가 부진한 상황이며, 주거공간과 돌봄서비스가 결합된 서비스제공주택(Service-led Home)의 중요성이 부각되고 있음
- 노인요양시설과 노인복지주택의 경우, 사업자의 토지 및 건물 소유에 대한 규제로 인해 초기 투자비용이 큰 부담으로 작용하고 있음
 - 돌봄의 패러다임이 보호 중심에서 예방적 돌봄을 통한 장기간 자립생활 지원으로 전환되고 있음
- 법령 정비를 통해 노인요양시설 공급자로서 민간자본의 참여를 촉진하고, 고령자의 서비스제공주택 이용 부담을 완화할 수 있는 방안 마련이 필요함
- 「노인복지법」 개정 등을 통해 민간사업자의 요양시설 임차 또는 위탁운영 가능 여부를 명확히 하고, 임차운영 허용 시 자격 요건, 계약 조건, 책임 규정 등을 명문화할 필요가 있음

11) 자세한 내용은 송윤아(2025)를 참고 바람

- 중산층 고령자를 위한 서비스제공주택 시장은 자율적으로 형성되기 어려우므로, 공급 측면에서는 보조금, 세제, 융자, 부지 제공 등 재정적·행정적 지원을 확대하고, 수요 측면에서는 주택 다운사이징 유도, 금융상품 가입 장려, 다양한 계약방식 도입 등이 필요함
- 중산층 고령자의 경제적 능력과 수요를 반영한 맞춤형 주택 공급을 통해, 의료·돌봄·여가 등 다양한 복지서비스를 통합적으로 제공함으로써 고령자의 삶의 질을 향상시킬 수 있을 것으로 기대함
 - 한편 민간 투자 활성화를 통해 관련 산업의 성장과 일자리 창출에도 긍정적인 효과를 기대할 수 있음

마. 고령자 및 취약계층을 위한 신탁 활성화¹²⁾

- 일반 고령자뿐만 아니라 치매 고령자, 발달장애인을 포함한 정신적 장애 인구 등 인지 취약계층이 지속적으로 증가하고 있어, 이들의 자산을 보호하고 관리할 수 있도록 제도적 지원을 강화할 필요가 있음
 - 2024년 도입된 보험금청구권 신탁은 일반 사망보장에 한정되어 있어 상속재산 보호를 통한 유가족 복지 향상에는 기여할 수 있으나, 고령자 본인의 재산 보호 및 관리는 여전히 어려운 상황임
 - 인지 취약 인구의 재무관리를 지원하는 복지형 신탁이 존재하나, 이에 대한 이해 부족, 협소한 세제 혜택, 신탁 원본 인출에 대한 과도한 제약, 복지수급 자격 침해 가능성 등이 복지형 신탁 활용을 저해함
- 고령층 및 취약계층의 자산 보호와 일상적 재무관리 지원을 강화하기 위해, 관련 법제를 정비하여 보험금청구권 신탁과 복지형 신탁 등을 활성화할 필요가 있음
 - 보험금청구권 신탁을 활성화하기 위해 신탁 가능한 보험계약의 범위를 일반사망에서 재해사망·질병·상해 등으로 확대하고, 신탁수익자의 범위도 직계존비속·배우자에서 동거인·공익법인 등으로 확대할 필요가 있음
 - 복지형 신탁을 활성화하기 위해서는 광고 규제 완화를 통한 일반 대중의 이해도 제고, 신탁 원본의 인출 요건 완화, 신탁 소득으로 인한 복지제도와의 충돌 최소화, 세제 지원 확대 등이 필요함
- 고령층 및 취약계층을 위한 신탁 제도 활성화를 통해 자산 동결을 최소화하고 자산 이연 과정에서의 분쟁 가능성을 줄이며, 인지 취약계층의 자산 남용을 예방할 수 있을 것으로 기대함

¹²⁾ 자세한 내용은 강성호(2024); 이은영·강윤지(2025)를 참고 바람